

1500219-12.2022.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIGUEL ALEXANDRE CORREA FRANCA

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... espécie de delito, como Convenção para a Repressão do Tráfico Ilícito das Drogas Nocivas, de 26 de junho de 1936, Convenção das Nações Unidas sobre Substâncias Psicotrópicas, de 21 de fevereiro de 1971, e Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, de 20 de dezembro de 1988, motivos pelos quais não é recomendável a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

1ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, Boituva-SP - cep 18550-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500219-12.2022.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500219-12.2022.8.26.0569

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098005/2022 - DEL.POL.BOITUVA, 24200688 -

DEL.POL.BOITUVA, 2098005 - DEL.POL.BOITUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO MATEUS DE ALMEIDA CANZANO

Réu Preso - Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LILIANA REGINA DE ARAÚJO HEIDORN ABDALA

Vistos.

LEANDRO MATEUS DE ALMEIDA CANZANO, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 09 de abril de 2022, por volta das 09h58min, na Rua José Rezende de Almeida, nº 160, Vila Nossa Senhora Aparecida, no município e comarca de Boituva, trouxe consigo, para fins de tráfico, 0,27g (vinte e sete centigramas) de cocaína, divididos em 27 porções (conforme auto de exibição e apreensão de f. 08 e auto de constatação de f. 09), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto.

Oferecida a denúncia às fls. 61/63. Regularmente notificado (fl. 78), o réu apresentou defesa preliminar, sem rol de testemunhas (fls. 114/118). A denúncia foi recebida (fls. 100/102). Regularmente citado, foi realizada a instrução processual, com oitiva de duas testemunhas de acusação e o interrogatório do réu.

Laudo de exame químico toxicológico às fls. 96/99.

Em alegações finais por memoriais orais, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos moldes da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação para o uso do entorpecente, sendo que no caso de condenação pleiteou que a pena seja aplicada no mínimo legal.

Folha de Antecedentes às fls. 25/28 e certidões às fls. 22/24.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, do boletim de ocorrência de fls. 05/06, do auto de exibição e apreensão de fl. 08, do auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 09, do laudos pericial definitivo de entorpecente de fls. 96/99 e laudo pericial do celular apreendido de fls. 119/122.

A autoria é inequívoca, inclusive com a confissão do réu de que estava comercializando drogas para saldar dívidas.

A dinâmica dos fatos foi delineada nos autos.

O Guarda Civil Municipal Damião dos Santos Bezerra, disse que, em resumo, estava em patrulhamento com o guarda Ferraz e se aproximou do local conhecido como ponto de venda de drogas, com a aproximação da viatura visualizou o réu entregando algo a um motorista de um veículo no meio da via pública. Com a aproximação da viatura o motorista do veículo se evadiu e Leandro foi para a esquina e tentou se misturar a rapazes que estavam no local. O declarante desembarcou da viatura e foi no encalço do réu, ele correu e seu parceiro, o guarda Ferraz estava com a viatura e foi no encalço dele. O réu foi detido um pouco a frente e o depoente realizou a abordagem. Nas mãos do réu estava a droga e o dinheiro, cerca de 19 porções de cocaína, R\$130,00 e um celular, que o averiguado disse que não era dele. O réu disse que devia um dinheiro para pessoas do crime e por isso estava vendendo drogas. Esclareceu que o local da abordagem é conhecido como ponto de venda de drogas e que o réu sempre é visto pelo local e já foi abordado outras vezes.

O Guarda Civil Municipal Rogério Ferraz Fernandes, no mesmo sentido, disse em síntese, que ao ingressar na rua José Rezende viu o réu em pé na via pública e entregava algo ao motorista de um veículo que estava no meio da via pública. Com a aproximação da viatura o motorista do veículo acelerou e saiu em disparada, não sendo possível abordá-lo. O depoente estava conduzindo a viatura, seu parceiro havia saído da viatura e viu que o réu tentou se misturar a pessoas que estavam na esquina, mas com a aproximação da viatura ele tentou correr, o depoente foi em seu encalço e ele foi abordado. Nas mãos dele estava a droga e o dinheiro. O réu confessou que devia para o crime e por isso estava vendendo drogas.

Interrogado, o réu LEANDRO MATEUS DE ALMEIDA CANZANO confessou a prática do delito. Disse que estava devendo três mil reais em razão de drogas que havia pego e não quitou a dívida e foi cobrado. Disse que já havia pago dois mil e duzentos reais e ainda devia oitocentos reais.

O quadro probatório aponta que a prova testemunhal é o que o basta, pois os agentes públicos mostram-se coerentes e seguros em seus depoimentos, em harmonia com a prova inquisitória, e, com efeito, não há motivo para desmerecer suas palavras,

corroborando os elementos informativos de inquérito policial.

Por fim, os referidos agentes públicos gozam de presunção de legitimidade na execução de seus trabalhos, ressalvada prova em contrário, que não houve nos autos, pois não há demonstração de sentimento ou interesse pessoal em prejudicar o réu. Eventuais contradições são circunstanciais, inerentes à natureza humana, e não afastam a materialidade e autoria do delito em análise. Por oportuno, cabe trazer as palavras do Desembargador Pinheiro Franco, no voto proferido nos autos de apelação 990.09.210616- 3, Quinta Câmara Criminal: “é sabido que apenas policiais costumam depor contra agentes de delitos, haja vista que, por medo de represálias, geralmente civis não se arriscam a prestar depoimento. E exigir a presença de testemunha civil no ato de prisão equivale a criar barreira intransponível à condenação de criminosos. E barreira não prevista em lei”.

Além do que, no caso concreto, as testemunhas de acusação foram incisivas ao afirmarem que na data do ocorrido realizavam patrulhamento de rotina no local e constatarem o aréu entregando algo ao motorista de um veículo Fiat/Palio, não identificado, o qual empreendeu fuga com a aproximação da viatura, sendo que Leandro foi abordado em seguida e em revista pessoal foram localizadas os entorpecentes apreendidos, acondicionados em pequenas porções próprias para venda, além da quantia de R\$ 130,00 (cento e trinta reais) e um aparelho celular.

Resta analisar a finalidade das drogas.

A quantidade, embora pequena, ou seja, 27 porções (conforme auto de exibição e apreensão de fl. 08 e auto de constatação de fl. 09), e laudo de exame químico toxicológico de fls. 97/99, 100/102, 103/105 e 106/107), corroborada com a confissão do réu, indica a finalidade mercantil.

Nítida se faz a ação do acusado de trazer consigo a substância inebriante para entrega a consumo a terceiros, haja vista que o local é conhecido como ponto de venda de drogas e inúmeras outras prisões já foram realizadas naquele local.

Portanto, a condenação é de rigor, pelo delito de tráfico de entorpecentes, nos termos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Atenta às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é reincidente, inclusive específico, situação que será analisada a seguir. Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em cinco anos de reclusão quinhentos dias-multa. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, em razão da reincidência (certidão de fl. 22 - processo nº 1500417-60.2019.8.26.0082, da 1ª Vara Criminal de Boituva), contudo, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão e mantenho a pena em cinco anos e quinhentos dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, mantenho a pena anteriormente apurada, na ausência de outras causas modificadoras.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade; em que pese a decisão tomada por apertada maioria no HC 97.256-RS, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, que afirmou que deve ser aplicado o princípio da individualização da pena aos delitos de tráfico de entorpecentes, e não mera obediência à dispositivo legal, este taxado de inconstitucional, trata-se de delito que mereceu tratamento com maior rigor na Constituição Federal, ex vi artigo 5º, incisos XLIII e LI, assim como a República Federativa do Brasil é signatária de tratados em que se compromete o combate rigoroso desta espécie de delito, como Convenção para a Repressão do

Tráfico Ilícito das Drogas Nocivas, de 26 de junho de 1936, Convenção das Nações Unidas sobre Substâncias Psicotrópicas, de 21 de fevereiro de 1971, e Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, de 20 de dezembro de 1988, motivos pelos quais não é recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por força do artigo 44, inciso III, do Código Penal, pois não atende aos requisitos de repressão individual e de prevenção geral do delito, nem ao tratamento com maior rigor voltado ao delito dado pela Constituição Federal, pela legislação infraconstitucional e pelos tratados internacionais dos quais o país é signatário.

Pelos mesmos argumentos retro expostos, não é possível a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal.

A pena referente ao crime de tráfico de entorpecentes será cumprida inicialmente em regime fechado, observado o disposto no artigo 33, parágrafo 10, "a" do Código Penal, conforme retro exposto.

São parcas as informações acerca da situação financeira do réu, por isso, arbitro o valor do dia-multa no seu mínimo legal, calculado sobre o salário mínimo da data dos fatos e atualizado até o dia do efetivo pagamento.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a presente pretensão punitiva, e o faço para CONDENAR o réu LEANDRO MATEUS DE ALMEIDA CANZANO, qualificado nos autos, a pena de cinco anos e quinhentos dias-multa, no patamar mínimo, por infração ao artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, com regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Indefiro o recurso em liberdade, haja vista que o réu foi preso em flagrante e as condições que motivaram prisão preventiva permanecem inalteradas. Saliento que o réu foi preso em flagrante por tráfico de drogas no mês de abril do corrente ano e foi deferida a liberdade provisória, contudo, o réu continuou realizando tráfico de drogas, como se verifica no caso concreto, representando perigo à saúde pública, mantendo-se presentes as condições que motivaram a prisão preventiva.

AUTORIZO a incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 32, parágrafos 1º e 2º, da Lei 11.343/06, se o caso.

Decreto o perdimento do aparelho celular e da quantia em espécie (R\$130,00), apreendidos (fl. 08).

Por último, condeno o acusado ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, obrigação que fica suspensa em atenção ao disposto nos artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50, posto que beneficiários da justiça gratuita, pois defendidos por força do convênio Defensoria Pública/OAB. Publicada em audiência. Saem todos intimados. Cumpra-se. Boituva, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA